



P U T U S A N

Nomor : 163/Pid.B/2013/PN-Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RISALIH NASUTION;
Tempat Lahir	:	Pidoli Dolok;
Umur/Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 11 April 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 16 Juni 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 5 Agustus 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 5 Agustus 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d 27 Agustus 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 10 September 2013 Nomor Reg Perk : PDM-34/N.2.28.3/Euh.2/07/2013, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Risalih Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rahman Pulungan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Risalih Nasution pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika korban Eli Agustina Nasution Als Eli yang berada di warung milik Masni di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan saksi Irsan Lubis, saat itu datang Terdakwa (suami korban) sambil marah-marah kepada saksi Irsan Lubis dengan mengatakan “sudah berapa kali kau setubuhi isteriku” jawab Irsan “setubuhi apa, saya aja baru kenal sama isteri mu”, lalu Terdakwa marah-marah kepada korban dengan mengatakan “kau ini aja ya kerja mu”, jawab korban “emang kenapa, sayakan baik-baik disini”, karena tidak terima dengan ucapan korban Terdakwa langsung marah-marah dengan merampas handphone yang korban pegang lalu melemparkannya ke kolam ikan yang ada di tempat tersebut. Sehingga terjadi perang mulut antara korban dengan Terdakwa, karena emosi Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, selanjutnya Terdakwa menarik tangan korban sambil mengatakan “ayo kita ke Pengadilan Agama, kita urus aja cerai kita”, melihat perbuatan Terdakwa saat itu saksi Masnidar Lubis Als Masni berteriak dengan mengatakan “kau kesini Eli, nanti kau dibunuhnya”. Kemudian korban langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, korban Eli Agustina Nasution Als Eli mengalami sakit, bengkak, memar dan berdarah sebagaimana Visum et Repertum No. 445/216/RSU/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Suheyri dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan tubuh : Kepala : memar dibawah mata kanan uk. 4x4cm, bengkak di bawah mata kiri uk. 2x3cm, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur 28 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai memar dibawah mata kanan dan bengkak dibawah mata kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa korban terhalang pekerjaannya sehari-hari sebagai penjual baju keliling. Bahwa Terdakwa dan korban menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2003 di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan pernikahan mereka tersebut resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/81/III/2003 tanggal 20 Maret 2003;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Risalih Nasution pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika korban Eli Agustina Nasution Als Eli yang berada di warung milik Masni di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan saksi Irsan Lubis, saat itu datang Terdakwa (suami korban) sambil marah-marah



kepada saksi Irsan Lubis dengan mengatakan “sudah berapa kali kau setubuhi isteriku” jawab Irsan “setubuhi apa, saya aja baru kenal sama isteri mu”, lalu Terdakwa marah-marah kepada korban dengan mengatakan “kau ini aja ya kerja mu”, jawab korban “emang kenapa, sayakan baik-baik disini”, karena tidak terima dengan ucapan korban Terdakwa langsung marah-marah dengan merampas handphone yang korban pegang lalu melemparkannya ke kolam ikan yang ada di tempat tersebut. Sehingga terjadi perang mulut antara korban dengan Terdakwa, karena emosi Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menarik tangan korban sambil mengatakan “ayo kita ke Pengadilan Agama, kita urus aja cerai kita”, melihat perbuatan Terdakwa saat itu saksi Masnidar Lubis Als Masni berteriak dengan mengatakan “kau kesini Eli, nanti kau dibunuhnya”. Kemudian korban langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, korban Eli Agustina Nasution Als Eli mengalami sakit, bengkak, memar dan berdarah sebagaimana Visum et Repertum No. 445/216/RSU/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Suheyri dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan tubuh : Kepala : memar dibawah mata kanan uk. 4x4cm, bengkak di bawah mata kiri uk. 2x3cm, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur 28 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai memar dibawah mata kanan dan bengkak dibawah mata kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa korban terhalang pekerjaannya sehari-hari sebagai penjual baju keliling. Bahwa Terdakwa dan korban menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2003 di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan pernikahan mereka tersebut resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/81/III/2003 tanggal 20 Maret 2003;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Korban ELI AGUSTINA NASUTION

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap diri saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi korban yang berada di warung milik Masni di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Irsan Lubis;
- Bahwa pada saat itu datang Terdakwa sambil marah-marah kepada Irsan Lubis dengan mengatakan “sudah berapa kali kau setubuhi isteriku” jawab Irsan Lubis “setubuhi apa, saya aja baru kenal sama isteri mu”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan “kau ini aja ya kerja mu”, jawab saksi korban “emang kenapa, sayakan baik-baik disini”;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban dan Terdakwa langsung marah-marah dengan merampas handphone yang saksi korban pegang lalu melemparkannya ke kolam ikan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban terjadi perang mulut dan karena emosi Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban sambil mengatakan “ayo kita ke Pengadilan Agama, kita urus aja cerai kita”;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa saat itu Masnidar Lubis berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan “kau kesini Eli, nanti kau dibunuhnya”, lalu saksi korban langsung pergi ke rumah Masnidar Lubis dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit, bengkak, memar dan berdarah;
- Bahwa saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai penjual baju keliling;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2003 di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/81/III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan telah dikarunia anak;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MASNIDAR LUBIS Alias MASNI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung milik saksi di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap diri saksi korban Eli;
- Bahwa pada saat itu datang Terdakwa sambil marah-marah kepada Irsan Lubis dan selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada saksi korban Eli;
- Bahwa Terdakwa ada merampas handphone yang saksi korban Eli pegang lalu melemparkannya ke kolam ikan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban Eli dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut, saksi berteriak kepada saksi korban Eli dengan mengatakan "kau kesini Eli, nanti kau dibunuhnya", lalu saksi korban Eli langsung pergi ke rumah saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Eli mengalami sakit, bengkak, memar dan berdarah;
- Bahwa saksi korban Eli tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai penjual baju keliling;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Eli merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Eli telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara saksi korban Eli dan Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Irsan Lubis telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi tersebut tidak hadir, sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan berdasarkan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi Irsan Lubis dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung milik Masni di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap diri saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi korban Eli yang berada di warung milik Masni bersama dengan Irsan Lubis;
- Bahwa pada saat itu datang Terdakwa sambil marah-marah kepada saksi dengan mengatakan “sudah berapa kali kau setubuhi isteriku” jawab saksi “setubuhi apa, saya aja baru kenal sama isteri mu”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada saksi korban Eli dengan mengatakan “kau ini aja ya kerja mu”, jawab saksi korban Eli “emang kenapa, sayakan baik-baik disini”;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban Eli dan Terdakwa langsung marah-marah dengan merampas handphone yang saksi korban Eli pegang lalu melemparkannya ke kolam ikan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Eli terjadi perang mulut dan karena emosi Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban Eli dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Eli mengalami sakit, bengkak, memar dan berdarah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung Masni di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap diri saksi korban Eli;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi korban Eli yang berada di warung milik Masni bersama dengan Irsan Lubis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu datang Terdakwa sambil marah-marah kepada Irsan Lubis dengan mengatakan “sudah berapa kali kau setubuhi isteriku” jawab Irsan Lubis “setubuhi apa, saya aja baru kenal sama isteri mu”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada saksi korban Eli dengan mengatakan “kau ini aja ya kerja mu”, jawab saksi korban Eli “emang kenapa, sayakan baik-baik disini”;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban Eli dan Terdakwa langsung marah-marah dengan merampas handphone yang saksi korban Eli pegang lalu melemparkannya ke kolam ikan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Eli terjadi perang mulut dan Terdakwa menjadi emsoi memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban Eli dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban Eli sambil mengatakan “ayo kita ke Pengadilan Agama, kita urus aja cerai kita”;
- Bahwa Masnidar Lubis berteriak kepada saksi korban Eli dengan mengatakan “kau kesini Eli, nanti kau dibunuhnya”, lalu saksi korban Eli langsung pergi ke rumah Masnidar Lubis sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Eli merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2003 di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/81/III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan telah dikarunia anak;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Eli telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara saksi korban Eli dan Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/216/RSU/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Suheyri dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan tubuh : Kepala : memar dibawah mata kanan uk. 4x4cm, bengkak di bawah mata kiri uk. 2x3cm, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur 28 tahun dalam keadaan sadar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai memar dibawah mata kanan dan bengkak dibawah mata kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eli Agustina Alias Eli, saksi Masnidar Lubis Alias Masnil dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim menyimpulkan dari persidangan ini dapat ditemukan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi Masnidar Lubis Alias Masni di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap diri saksi korban Eli Agustina;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban Eli Agustina dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Eli Agustina mengalami sakit, bengkak, memar dan berdarah;
- Bahwa saksi korban Eli Agustina tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai penjual baju keliling;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Eli Agustina merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2003 di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/81/III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan telah dikarunia anak;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Eli Agustina telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara saksi korban Eli Agustina dan Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan subsidair namun apabila dakwaan primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair diancam dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan bertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa RISALIH NASUTION dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama RISALIH NASUTION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : “Melakukan Kekerasan Fisik” ;

Menimbang, bahwa di dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak ada memberi penjelasan tentang pengertian melakukan perbuatan kekerasan sehingga Majelis Hakim mengambil penjelasan yang ada di dalam Peraturan Umum KUHP Pasal 89 yang berbunyi sebagai berikut : “Yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sedangkan yang dimaksud tidak berdaya ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eli Agustina, saksi Masnidar, serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan telah ternyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi Masnidar Lubis Alias Masni di Jalan Lintas Timur Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap diri saksi korban Eli Agustina;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban Eli Agustina dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Eli Agustina mengalami sakit, bengkak, memar dan berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Eli Agustina tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai penjual baju keliling;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Eli Agustina merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2003 di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/81/III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan telah dikarunia anak;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Eli Agustina telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara saksi korban Eli Agustina dan Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/216/RSU/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Suheyri dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan tubuh : Kepala : memar dibawah mata kanan uk. 4x4cm, bengkak di bawah mata kiri uk. 2x3cm, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur 28 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai memar dibawah mata kanan dan bengkak dibawah mata kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban Eli Agustina dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban Eli Agustina mengalami sakit, bengkak, memar serta berdarah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Eli Agustina tidak menajalankan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong rasa kesal dan curiga yang melihat saksi korban Eli Agustina yang sedang bersama dengan Irsan Lubis di warung saksi Masnidar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban Eli Agustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke 2 “Melakukan Kekerasan Fisik” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 3 : “Dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah :



- a suami, isteri, dan anak;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Eli Agustina serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Eli Agustina merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2003 di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/81/III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan telah dikarunia anak;

Menimbang, bahwa saksi korban Eli Agustina merupakan isteri Terdakwa dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Eli Agustina masih termasuk di dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke 3 “*Dalam Lingkup Rumah Tangga*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa sakit saksi korban Eli Agustina;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa dan saksi korban Eli Agustina telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RISALIH NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 oleh kami RACHMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NELLY R. LUBIS, SH., dan BOY ASWIN AULIA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NURHENDAYANI NASUTION, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

(NELLY R. LUBIS, SH)

(RACHMANSYAH, SH)

(BOY ASWIN AULIA, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)